

1020004-88.2021.8.26.0007

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: DIREITO CIVIL

Magistrado: Daiane Saladini Monari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional VII - Itaquera

Vara: Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 11/03/2022

... pelo cometimento do crime de tráfico de drogas.

Em relação à referida condenação, certo é que o autor apresentou certidão negativa de antecedentes criminais, conforme exigido pelo inciso IV do art. 11-B da Lei nº 12.587/2012, incluído pela Lei nº 13.640/2018.

Contudo, está demonstrado nos autos que a ré recepcionou algumas reclamações de usuários quanto à forma de dirigir e ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional VII - Itaquera

Vara do Juizado Especial Cível

Estrada de Poá nº 696, São Paulo-SP - cep 08460-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 18h00min

Processo n.º 1020004-88.2021.8.26.0007 -

SENTENÇA

Processo nº:

1020004-88.2021.8.26.0007 - Procedimento do Juizado Especial Cível

Requerente:

Cleiton Elidio da Silva

Requerido:

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Juiz(a) de Direito: Daiane Saladini Monari

Vistos.

Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei nº 9.099/95.

D E C I D O.

I - A inicial não é inepta. Pelo contrário, dela se pode extrair o pedido e a causa de pedir, de modo que permitiu o exercício do contraditório e da ampla defesa.

II - Igualmente, não subsiste a preliminar de inépcia por falta de inscrição suplementar do subscritor da peça inaugural, pois a falta de inscrição suplementar é mera irregularidade administrativa, não sendo capaz de levar à nulidade dos atos processuais praticados.

III - Passo ao mérito, sendo desnecessária a produção de outros elementos cognitivos.

A controvérsia dos autos resume-se à suposta irregularidade do descredenciamento do autor junto à plataforma de transporte por aplicativo.

Sendo incontroverso o descredenciamento, cumpre analisar se houve ou não atitude abusiva por parte da ré.

Ao caso não se aplica a Lei 17.596/2021, visto que a referida Lei entrou em vigor em 12.11.2021 e o desligamento do autor junto à plataforma ré deu-se em 28/07/2020, conforme restou incontroverso, sendo impossível a aplicação da legislação de forma retroativa.

E não há dúvida sobre a relação contratual que é mantida pelos litigantes (plataforma virtual de transporte de passageiros), tendo o autor aderido aos termos

e condições da plataforma.

Na espécie, a parte ré recepcionou reclamações quanto à forma de condução do motorista, além de ter verificado que o ora autor fora condenado pelo cometimento do crime de tráfico de drogas.

Em relação à referida condenação, certo é que o autor apresentou certidão negativa de antecedentes criminais, conforme exigido pelo inciso IV do art. 11-B da Lei nº 12.587/2012, incluído pela Lei nº 13.640/2018.

Contudo, está demonstrado nos autos que a ré recepcionou algumas reclamações de usuários quanto à forma de dirigir e ao comportamento do autor.

Nesse contexto, a documentação acostada aos autos evidencia o descumprimento dos Termos e Condições do Contrato e do Código de Conduta.

Diante desse cenário fático, conclui-se que o rompimento do contrato não se deu de forma arbitrária, porquanto decorreu do descumprimento contratual por parte do autor.

Aliás, sobre o tema, consulte-se o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Ação cominatória. Serviço de transporte por meio de aplicativo. Uber. Contrato que autorizava o descredenciamento do motorista, sem prévio aviso, no caso de infração contratual. Medida compreensível ante a necessidade de a operadora zelar pelos direitos do consumidor e evitar práticas que comprometem a confiabilidade do serviço. Direito de defesa que nesses casos é "posticipato". Apelação provida" (TJSP; Apelação Cível 1003417-81.2018.8.26.0011; Relator(a): Arantes Theodoro; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/05/2019; Data de Registro: 13/05/2019, sem destaques no original)

"APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Prestação de serviço de transporte por meio de aplicativo UBER Descredenciamento de motorista. Possibilidade. Ajuste escrito celebrado pelas partes que dispõe a respeito de conduta e avaliação. Hipótese em que houve reclamação. Rescisão motivada. Ação julgada improcedente. Sentença confirmada- Recurso desprovido" (TJSP; Apelação Cível 1003787-39.2017.8.26.0191; Relator(a): Edgard Rosa; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ferraz de Vasconcelos - 2ª Vara; Data do Julgamento: 05/04/2019; Data de Registro: 05/04/2019, sem destaques no original).

"Apelação - Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais e tutela antecipada - Improcedência Prestação de Serviço Motorista de aplicativo - Descredenciamento Cabimento - Contrato firmado livremente pelas partes Cláusula contratual prevendo a possibilidade descredenciamento - Improcedência da ação que deve ser mantida. Recurso improvido".(TJSP; Apelação Cível 1006995-52.2018.8.26.0011; Relator(a): Thiago de Siqueira; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/01/2019; Data de Registro: 28/01/2019, sem destaques no original).

De mais a mais, há de ser observada a liberdade de contratar, nos termos do art.421 do Código Civil: "A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato, observado o disposto na Declaração de Direitos de Liberdade Econômica".

Nesse sentido:

OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZATÓRIA. Aplicativo UBER. Descredenciamento Liberdade de contratar Inteligência do art. 421 do Código Civil. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1002626-15.2018.8.26.0011; Relator(a): Claudio Hamilton; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/04/2019; Data de Registro: 26/04/2019, sem destaques no original).

Por tais razões, agiu a ré no exercício regular de seu direito de resolver o contrato, não havendo que se falar em novo credenciamento do demandante, tampouco dever de indenizar

Por fim, anoto que outros argumentos eventualmente deduzidos no processo não são capazes de, em tese, infirmar a presente conclusão.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação.

Honorários, custas e despesas processuais: não há condenação ao pagamento de honorários e de custas e despesas processuais, porque incabíveis nesta fase processual do Juizado Especial Cível (Lei 9099/95, arts. 54 e 55).

PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DESTA SENTENÇA

A(s) parte(s) fica(m) ciente(s) e intimada(s) do inteiro teor desta sentença e também do seguinte:

- (a) que o prazo para apresentação de recurso é de 10 dias úteis, iniciando-se sua contagem no 1.º dia útil seguinte à data da intimação da sentença;
- (b) que o recurso não possui efeito suspensivo do julgado (art. 43 da Lei 9099/95), de tal maneira que o juízo concita as partes a cumprir a sentença;
- (c) o recurso somente pode ser feito por advogado(a). Caso a parte não esteja assistida por advogado(a) e queira recorrer da sentença, deverá constituir um(a) profissional de sua confiança, para que o recurso seja apresentado no prazo acima mencionado. Se a situação econômica da parte não lhe permitir pagar as custas do processo e os honorários de advogado(a), sem prejuízo do sustento próprio ou da família, deverá procurar o serviço de assistência judiciária da Defensoria Pública, no seguinte endereço: Rua Sabbado D'Angelo, n.º 2.040, bairro de Itaquera, de 2.ª a 6.ª feira, das 12h30min às 14h30min (retirada de senha), telefone 11.2079-6069, para pedido de indicação de Defensor Público ou advogado dativo, para que o recurso seja apresentado no prazo acima mencionado;
- (d) o valor do preparo deve ser a soma de 1% (um por cento) do valor da causa ou cinco UFESPS, o que for maior, mais 4% (quatro por cento) do total da condenação ou cinco UFESPS, o que for maior, ressalvada a gratuidade da justiça deferida à parte recorrente, quando efetivamente concedida nos autos;
- (e) que é de 48 horas o prazo para efetuar o pagamento do preparo do recurso, a partir da interposição do recurso, sob pena de deserção (art. 42, § 1.º, da Lei n.º 9099/95);
- (f) no processo físico, a parte recorrente deverá pagar o porte de remessa e retorno no mesmo prazo de 48 horas, a partir da interposição do recurso, multiplicando o número de volumes do processo pelo valor unitário atualizado, que foi publicado no DJe.
- (g) no processo eletrônico (digital), a parte somente está obrigada a recolher o porte de remessa e retorno, naquele prazo de 48 horas, caso tenha sido colhida prova oral em audiência e/ou haja documentos físicos ou outros objetos depositados em cartório e que tenham que ser enviados ao Colégio Recursal juntamente com o recurso. Nesse caso, a quantia a ser recolhida corresponderá ao valor unitário atualizado, que foi publicado no DJe.

Publique-se. Intimem-se.

São Paulo, 11 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI n.º 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA